

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 332/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
นครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่

โจทก์

นายเนาว์ บุญแย้ม

จำเลย

นายเนาว์ บุญแย้ม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา 9,108 ทวิ ฯลฯ จำคุก 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่า จะยื่นฎีกาต่อไป และ
มีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 105,104แผ่นที่ 2,104)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 50,000 บาท (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงและจำเลยก็ยังมีได้ยื่น
ฎีกา ไม่มีเหตุอันสมควรให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงและจำเลยก็ยังมิได้ยื่น
ฎีกา ไม่มีเหตุอันสมควรให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>